



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1281 del 07/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48 del 06/08/2026

PROPOSTA N. 2261 del 06/08/2026

OGGETTO: Liquidazione anticipazione "interventi di manutenzione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo assegnato nell'anno in corso e degli obiettivi per gli anni futuri" per la riqualificazione di n.3 Asili Nido Comunali FSC 2022/2023

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

-il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco di Attribuzione incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare. Conferma all' Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

DATO ATTO CHE con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI

-lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi.

-il D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.45 del 17/11/2025, registro generale n.1979 del 20/11/2025 di:

approvazione del progetto esecutivo per *interventi di manutenzione, anche straordinaria, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo assegnato finalizzato alla riqualificazione degli immobili Comunali adibiti al servizio Asili Nido Comunali redatto dal Geom. Mattia Tozzo (Ufficio Settore Servizi Manutentivi);*

DATO ATTO CHE veniva nominato quale RUP, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023, l'Ing. Pasqualino Nicotera, nonché nominato quale direttore dei lavori il Geom. Mattia Tozzo (settore servizi manutentivi).

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.24 del 19/05/2026, registro generale n.804 del 26/05/2026 di:

Impegno e affidamento interventi di manutenzione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo assegnato nell'anno in corso e degli obiettivi per gli anni futuri" per la riqualificazione di n.3 Asili Nido Comunali FSC 2022/2023;

DATO ATTO CHE con la suddetta determinazione è stata approvata la proposta di aggiudicazione della trattativa diretta Mepa n.5665661 codice CIG B999843CE4 in favore dell'Operatore economico Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di cui in premessa per un importo pari a € 124.000,00 (centoventiquattromila/00) esclusi oneri della sicurezza pari a 5.000,00 (cinquemila/00 Euro) non soggetti a ribasso, oltre iva;

affidato ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792 i lavori di cui in premessa per un importo complessivo pari a € 129.000,00 (centoventinovemila/00), di cui € 124.000,00 (centoventiquattromila/00) per lavori e € 5.000,00 (cinquemila/00 Euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

approvato il quadro economico di spesa post gara;

impegnato per lo scopo la somma complessiva di 200.000,00 Euro sul capitolo n. 4607/0 piano dei conti 2.02.01.09.003, esercizio 2026;

RICHIAMATO

-il contratto d'appalto, tra il Comune di Lamezia Terme nella persona del Dirigente del Settore Servizi Manutentivi e l'impresa aggiudicataria, sopra detta, stipulato in data 03/07/2026;

-il verbale di consegna dei lavori del 13/07/2026 redatto dal D.L. Geom. Mattia Tozzo e sottoscritto dall'impresa senza sollevare riserve od eccezioni di sorta;

VISTE

-la comunicazione della impresa appaltatrice acquisita al protocollo di questo Ente in data 04/08/2026 e registrata con il n. 62060, con la quale si chiedeva l'anticipo del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

-l'accoglimento della richiesta di anticipazione, da parte dell'Ente nella persona del RUP Ing. Pasqualino del 04.08.2026 prot. 62301, pari al 20% dell'importo contrattuale pari ad euro 25.800,00 oltre iva e la contestuale richiesta della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *"Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9."* e secondo cui *"L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione."*

VISTA la garanzia fideiussoria n.15015285, rilasciata in data 04/08/2026 dalla società AGENZIA ORIZZONTE INSURANCE S.R.L della AXERIA IARD S.A. Avenue Félix Faure, 129 69003 Lione, Francia, a garanzia dell'anticipazione suddetta per una somma garantita di € 26.212,80 pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

DATO ATTO che i lavori hanno avuto effettivo inizio;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC) con Numero Protocollo INAIL_53784067 in corso di validità dell'impresa appaltatrice Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792, scadenza validità al 15/08/2026;

RITENUTO di riconoscere all'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per un importo pari a € 25.800,00 oltre Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 36 del 05/08/2026, acquisita al prot. n. 62710 del 05/08/2026, emessa dall'impresa appaltatrice Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792, per l'importo di € 31.476,00 inclusa Iva al 22%;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata FATTURA 36/2026 del 05/08/2026;

DATO ATTO il CIG è il seguente B999843CE4 acquisito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

CONSIDERATO:

-la regolarità e la correttezza, del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

-l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012 e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

VISTI:

- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000."

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intendono integralmente richiamate;
2. **di approvare** la fattura n. 36 del 05/08/2026, acquisita al prot. n. 62710 del 05/08/2026, emessa dall'impresa Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792, per l'importo di € 31.476,00 inclusa Iva al 22%
3. **di liquidare** all'impresa Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792, affidataria dei lavori di *"interventi di manutenzione, anche straordinaria, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo assegnato finalizzato alla riqualificazione degli immobili Comunali adibiti al servizio Asili Nido Comunali"*, determinazione dirigenziale n.24 del 19/05/2026, registro generale n.804 del 26/05/2026,

l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, pari ad € 25.800,00 oltre IVA al 22% pari ad € 5.676,00 e così per complessivi € 31.476,00;

4. **di dare atto** che l'impresa appaltatrice ha depositato la garanzia fideiussoria n.15015285, rilasciata in data 04/08/2026 dalla società AGENZIA ORIZZONTE INSURANCE S.R.L della AXERIA IARD S.A. Avenue Félix Faure, 129 69003 Lione, Francia, a garanzia dell'anticipazione suddetta per una somma garantita di € 26.212,80 pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
5. **di versare** all'impresa all'impresa Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792, la somma di € 25.800,00 a saldo della fattura n. 36 del 05/08/2026, acquisita al prot. n. 62710 del 05/08/2026, sul conto corrente di cui all'allegata fattura, e **di versare** all'erario l'aliquota IVA pari ad € 5.676,00 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
6. **di prelevare** l'importo complessivo di € 31.476,00 Iva compresa, dal capitolo n. 4607/0 piano dei conti 2.02.01.09.003, esercizio 2026, come da impegno effettuato con determinazione dirigenziale n.24 del 19/05/2026, registro generale n.804 del 26/05/2026;
7. **di dare atto** che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
8. **di richiamare** il C.I.G.: B999843CE4;
9. **di precisare** che la responsabilità unica del procedimento è trattenuta dallo scrivente ing. Pasqualino Nicotera.
10. **di dare atto che** Direttore dei Lavori è il Geom. Mattia Tozzo (Settore Servizi Manutentivi) il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Francesco Paone (Settore servizi Manutentivi);
11. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;
12. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. **di attestare** ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
14. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
15. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
16. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
17. **di specificare che:**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, dell'rt. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
18. **di disporre**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2261 del 06/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 06/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 48 del 06/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5245	1	1-320-1	REVENTINO CALCESTRUZZI S.R.L.	31.476,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 07/08/2026.